

**VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA****VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA****NUTARIMAS
DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO**

2023 m. spalio 16 d. Nr. 10G-2327
Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Nuotolinės prekybos skyriaus vedėjos Aidos Gasiūnaitės-Stavginskienės (Komisijos pirmininkė), Vartojimo prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės ir Nuotolinės prekybos skyriaus vyresniosios patarėjos Viktorijos Dobrynskienės, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vartotojų ginčų sprendimo ne teisme rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojos J. J. (toliau – Vartotoja) ir UAB „Sportland LT“ (į. k. 135039836, buveinės adresas: Šeimyniškių g. 3, Vilnius; toliau – Pardavėjas), dėl Vartotojos iš Pardavėjo parduotuvės įsigytų batų „NIKE AIR FORCE 1 07 FRESH“ (toliau – Prekė) galimai netinkamos kokybės ir tuo pagrindu Vartotojos keliamo reikalavimo nutraukti Prekės pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (149,95 EUR) – pagrįstumo.

Komisija n u s t a t o

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2023-07-21 gavo Vartotojos prašymą (reg. Nr. 7G-5121) dėl 2023-05-11 iš Pardavėjo parduotuvės už 149,95 EUR (2023-05-11 kvito Nr. (duomenys neskelbtini)) įsigytos Prekės, galimai netinkamos kokybės ir keliamo reikalavimo nutraukti Prekės pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (149,95 EUR). Vartotoja kartu su prašymu pateikė ir Prekės nuotraukas.

Prašyme Vartotoja nurodė, kad avėjimo metu pasireiškė Prekės trūkumai, t. y. per trumpą laikotarpį vienos Prekės pusporės padas suplyšo dviejose vietose, abiejų Prekės pusporių priekiai atplyšo taip pat. Atsižvelgdama į tai Vartotoja 2023-07-09 kreipėsi į Pardavėją. 2023-07-12 Pardavėjas pateikė atsakymą, jog atsisako tenkinti Vartotojos reikalavimą, kadangi apžiūrėjus Vartotojos įsigytą Prekę matomas stiprus nusidėvėjimas abejose pusporėse. Įvairaus dydžio odos nutrinimo žymės ant abiejų pusporių vidinės dalies. Taip pat matomas odos audinio pažeidimas nubrozdinimai/subbraižymai abiejų pusporių batviršio viršuje, priekinėje dalyje, galimai po kontakto su aštresnio/šiuurkštesniu paviršiumi. Kairiosios pusporės kulno srityje/pado dalyje matyti dvi plėštinio pobūdžio skylės bei priekinėje dalyje nutrintas/nuplėštas padas po kontakto su galimai aštresniu/smailesniu paviršiumi. Prekė yra natūraliai nusidėvėjusi eksploatacijos metu, praradusi prekinę išvaizdą po netinkamos priežiūros nenaudojant ar naudojant nepakankamai priežiūros priemonių bei neatsargaus avėjimo pasekmė. Visi šie požymiai yra mechaniniai pažeidimai, atsiradę po Prekės perdavimo vartotojui, t. y. Prekės avėjimo metu.

Atsižvelgdama į tai ir nesutikdama su Pardavėjo atsakymu, Vartotoja 2023-07-21 kreipėsi į Tarnybą su keliamu reikalavimu nutraukti Prekės pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (149,95 EUR).

Tarnyba, ginčo išsprendimą taikiu būdu laikydama prioritetiniu vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka tikslu, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi bei 25 straipsnio 9 dalimi, kreipėsi į Pardavėją (reg. Nr. 4G-18559) ir

pasiūlė su Vartotoja kilusį ginčą išspręsti taikiai, o nesutinkant su taikiu ginčo sprendimo būdu, paprašė pateikti išsamius motyvuotus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus dėl Vartotojos prašyme nurodytų aplinkybių ir keliamo reikalavimo.

Tarnyba gavo Pardavėjo atsakymą (reg. Nr. 5G-10762), kuriame Pardavėjas pažymėjo, kad apžiūrėjus Vartotojos atneštą Prekę matėsi stiprus nusidėvėjimas abiejose pusporėse. Įvairaus dydžio odos nutrinimo žymės ant abiejų pusporių vidinės dalies. Prekės padų protektorius stipriai nusitrynęs, matoma abiejų pusporių batviršių medžiagos deformacija, pado atsiklijavimas nuo batviršio. Kairiosios pusporės kulno srityje ties pado dalimi yra aiškiai matomos 2 plėstinio pobūdžio skylės bei priekinėje dalyje nuplėštas padas po kontakto aštresniu, smailesniu paviršiumi ir trūksta pado dalies. Kiekvienas vartotojas pirkdamas parduotuvėje avalynę, gauna informaciją, kokią Prekę perka ir gauna priežiūros bei naudojimo instrukcijas (nuotrauka nr.3). Prekę reikia avėti jiems skirtą sezoną ir avėti pagal paskirtį, t. y. nesportuoti su laisvalaikio bateliais arba nežaisti krepšinio su bėgimui skirtais bateliais. Prekės naudojimas ne pagal paskirtį kelia didelę riziką atsirasti avalynės mechaniniams pažeidimams bei patirti traumą. Visi šie požymiai yra intensyvaus mechaninio poveikio, netaisyklingos priežiūros bei terminio poveikio pasekmė. Atlikus Prekės nuoseklią apžiūrą bei įvertinus Prekės pažeidimus paaiškėjo, kad jie atsirado ne dėl Pardavėjo, o dėl Vartotojos ar bet kokių trečiųjų asmenų kaltės. Remiantis aukščiau pateiktomis faktinėmis aplinkybėmis, akivaizdu, kad Prekės perdavimo momentu ji buvo tinkamos kokybės, o jos deformacija atsirado tik dėl to, kad Vartotoja (ar tretieji asmenys) pažeidė prekės priežiūros, saugojimo ir dėvėjimo taisykles. Jeigu prekės priežiūros ir naudojimo taisyklių nebūtų pažeidę, tai Prekė būtų išlikusi puikios kokybės dar neapibrėžtą laiką. Gamyklinių defektų nenustatyta.

Komisija k o n s t a t u o j a

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą, kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą ir kt.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 1 dalimi, „Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą“. Tiek Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 2 dalis, tiek Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalis įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis“.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ginčus nagrinėjanti institucija paprastai ginčus nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus.

Atkreiptinas dėmesys, kad įrodinėjimas yra grindžiamas dviem kertiniais principais – rungtyniškumu ir dispozityvumu. Rungtyniškumo (rungimosi) principo esmė yra ta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti proceso įstatymo nustatyta tvarka. Dispozityvumo principo turinys bendriausia prasme yra atskleistas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) 13 straipsnyje, o įrodinėjimo procese šis principas atsiskleidžia įvairiais aspektais, pavyzdžiui, kad pačios šalys renkasi savo įrodinėjimo taktiką ir strategiją, t. y. sprendžia, kokias faktines aplinkybes nurodyti ir kokius faktinius duomenis pateikti savo reikalavimams ir atsikirtimams pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-12-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-531-248/2018).

Nurodytina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje pažymi, kad reikalavimas motyvuoti teismo sprendimus ar nutartis jokių būdu nereiškia, jog teismas (šiuo atveju – Komisija) privalo analizuoti ir pasisakyti dėl bylos dalyvių kiekvieno argumento, teismas privalo aptarti ir įvertinti kiekvieną pagrįstą ir su nagrinėjama byla susijusį ieškinio ar atsikirtimo į ją argumentą, tačiau neprivalo detalai analizuoti ir vertinti argumentų, nesusijusių su nagrinėjama byla

ar neturinčių teisinės reikšmės bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-01-04 nutartis, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-219/2016). Analogišką poziciją taip pat yra pabrėžęs Europos Žmogaus Teisių Teismas – teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliam atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Be to, Komisija pažymi, kad įrodymų pakankamumas civiliniame procese grindžiamas tikėtinumo taisykle tikimybių pusiausvyros principu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką – nenustatyta, jog teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo absoliučiai nėra abejonių; išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2009-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2009). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais: (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.) teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014). Ginčo šalys gali reikšti savo poziciją ir teikti įrodymus, tačiau jų vertinimas ir sprendimo priėmimas yra ginčus nagrinėjančios institucijos (šiuo atveju – Komisijos) prerogatyva.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, kad ginčas tarp Vartotojos ir Pardavėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotoja yra fizinis asmuo, sudaręs sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), o Pardavėjas yra verslininkas, vykdomas komercinę veiklą. Taigi, atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitinkanti Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnyje įtvirtintos tokio pobūdžio sutarties apibrėžimą. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sudarė vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, Komisija, vertindama Vartotojos keliamo reikalavimo Pardavėjui pagrįstumą, vadovausis vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, bendrosiomis pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą, taip pat kitomis prievolinius teisinius santykius nustatančiomis nuostatomis. Komisija taip pat pažymi, kad vartojimo teisiniai santykiai yra pagrįsti vartotojo interesų prioriteto principu, į kurį turi būti atsižvelgiama kiekvienu konkrečiu tarp vartotojo ir verslo subjekto kilusio ginčo nagrinėjamu atveju.

Ginčas tarp Vartotojos ir Pardavėjo iš esmės kilo dėl Vartotojos reiškiamo reikalavimo Pardavėjui – nutraukti Prekės pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (149,95 EUR) – pagrįstumo.

Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas privalo pristatyti vartotojui šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekės turi atitikti visus šiuos reikalavimus, jeigu jie yra taikytini: 1) atitikti aprašymą, rūšį, kiekį ir kokybę ir turėti funkcionalumo, suderinamumo, sąveikumo ir kitas savybes, kaip numatyta pirkimo-pardavimo sutartyje; 2) atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, dėl kurios vartotojui reikia šių prekių, apie kurią vartotojas pranešė pardavėjui vėliausiai pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir dėl kurios pardavėjas sutiko; 3) būti pristatytos su visais priedais ir instrukcijomis (įskaitant įdiegimo instrukcijas), kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje; 4) būti tiekiamos su naujiniais, kaip numatyta pirkimo-pardavimo sutartyje (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 2 dalis).

Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 18 punkto nuostatomis, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.364¹, 6.364² ir 6.364³ straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Komisija pažymi, kad remiantis Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 1 dalimi, jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, vartotojas pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

Pažymėtina, kad Civilinis kodeksas numato dviejų pakopų vartotojo teisių gynimo priemonių

sistemą, t. y. numato sąlygas, kada vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 4 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, vadovaudamasis šio kodekso 6.364³ straipsniu, jeigu: 1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekės pataisymas ar pakeitimas neatitinka šio kodekso 6.364² straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų, arba pardavėjas, vadovaudamasis šio straipsnio 3 dalimi, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę; 2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę; 3) prekės trūkumas yra esminis; 4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui. Atkreiptinas dėmesys, kad Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 5 dalyje numatyta, kad vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui. Be kita ko, vartotojui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį: 1) vartotojas turi grąžinti pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita; 2) pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekę buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą (Civilinio kodekso 6.364³ straipsnio 4 dalis).

Nagrinėjamu atveju Vartotoja Pardavėjo atžvilgiu kelia reikalavimą nutraukti Prekės pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (149,95 EUR). Vadovaujantis teismų formuluojama praktika, ginčą nagrinėjantis subjektas, įvertindamas vartotojo pasirinkto teisių gynimo būdo taikymo galimybę, taip pat turi atsižvelgti ir į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti civilinių teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo įgyvendinimo, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Be to, pažymėtina, kad vartotojui teisės aktų garantuota minėtų reikalavimų reiškimo teisė turi būti susijusi su objektyvia ir įrodymais pagrįsta aplinkybe, jog vartotojo įsigyta prekę yra netinkamos kokybės.

Komisija pažymi, kad pagal Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalį „Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą)“. Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu neįrodoma kitaip, daikto trūkumai, išaiškėję per vienerius metus nuo daikto perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su daikto ar jo trūkumo pobūdžiu. Aptariant šiame straipsnyje nurodytos daikto kokybės prezumpcijos taikymą, Komisija pažymi, kad tokiu atveju vartotojas turi įrodyti tik daikto neatitikimo egzistavimą (jis neturi įrodyti nei jo priežasties, nei nustatyti, kad neatitikimo kilmė susijusi su pardavėju) ir kad neatitikimas išaiškėjo per vienerius metus nuo prekės perdavimo. Tuo tarpu Pardavėjas, įrodinėdamas ir siekdamas pagrįsti aplinkybę, kad jis nėra atsakingas už prekės trūkumus, turi pateikti įrodymų, kad neatitikimo nebuvo prekės pateikimo momentu, ir įrodyti, kad jo priežastis ar kilmė yra po šio pateikimo buvęs veikimas ar neveikimas. Jei Pardavėjas negali pakankamai įrodyti, kad neatitikimo priežastis ar kilmė yra po prekės pateikimo atsiradusios aplinkybės, suformuluota prezumpcija leidžia vartotojui pasinaudoti Civiliniame kodekse jam garantuojamomis teisėmis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, jog toks teisinis reguliavimas reiškia įrodinėjimo naštos persikirstymą – preziumuojama, kad per vienerius metus nuo prekės perdavimo vartotojui išaiškėję trūkumai buvo prekės perdavimo momentu, pirkėjas šios aplinkybės neturi įrodinėti, o pardavėjas gali šią prezumpciją nuginčyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-19 Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-33-1). Nurodytina, kad Pardavėjas turi pateikti įrodymų, kad neatitikimo nebuvo Prekės pateikimo momentu bei įrodyti, kad jo priežastis ar kilmė yra po šio pateikimo buvęs veikimas ar neveikimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-251-943/2022).

Primintina, kad Vartotoja kreipėsi dėl avėjimo metu pasireiškusių Prekės trūkumų, t. y. per trumpą laikotarpį vienos Prekės pusporės padas suplyšo dviejose vietose, abiejų Prekės pusporių priekiai atplyšo taip pat. Nagrinėjamu atveju Komisija, atsižvelgdama į Pardavėjo pateiktą atsakymą Vartotojai, pažymi, kad, atsakydamas į Vartotojos pretenziją, Pardavėjas nurodė, jog jokių gamybinio broko požymių neužfiksuota. Apžiūrėjus Vartotojos įsigytą Prekę matomas stiprus nusidėvėjimas

abejose pusporėse. Įvairaus dydžio odos nutrinimo žymės ant abiejų pusporių vidinės dalies. Taip pat matomas odos audinio pažeidimas nubrozdinimai/subbraižymai abiejų pusporių batviršio viršuje, priekinėje dalyje, galimai po kontakto su aštresnio/šiurkštesniu paviršiumi. Kairiosios pusporės kulno srityje/pado dalyje matyti dvi plėstinio pobūdžio skylės bei priekinėje dalyje nutrintas/nuplėštas padas po kontakto su galimai aštresniu/smailesniu paviršiumi. Prekė yra natūraliai nusidėvėjusi eksploatacijos metu, praradusi prekinę išvaizdą po netinkamos priežiūros nenaudojant ar naudojant nepakankamai priežiūros priemonių bei neatsargaus avėjimo pasekmė. Visi šie požymiai yra mechaniniai pažeidimai, atsiradę po Prekės perdavimo vartotojui, t. y. Prekės avėjimo metu. Atsakydamas į Tarnybos raštą, Pardavėjas pažymėjo, kad apžiūrėjus Vartotojos atneštą Prekę matėsi stiprus nusidėvėjimas abiejose pusporėse. Įvairaus dydžio odos nutrinimo žymės ant abiejų pusporių vidinės dalies. Prekės padų protektorius stipriai nusitrynęs, matoma abiejų pusporių batviršių medžiagos deformacija, pado atsiklijavimas nuo batviršio. Kairiosios pusporės kulno srityje ties pado dalimi yra aiškiai matomos dvi plėstinio pobūdžio skylės bei priekinėje dalyje nuplėštas padas po kontakto aštresniu, smailesniu paviršiumi ir trūksta pado dalies. Kiekvienas vartotojas pirkdamas parduotuvėje avalynę, gauna informaciją, kokią Prekę perka ir gauna priežiūros bei naudojimo instrukcijas. Prekę reikia avėti jiems skirtą sezoną ir avėti pagal paskirtį, t. y. nesportuoti su laisvalaikio bateliais arba nežaisti krepšinio su bėgimui skirtais bateliais. Prekės naudojimas ne pagal paskirtį kelia didelę riziką atsirasti avalynės mechaniniams pažeidimams bei patirti traumą. Visi šie požymiai yra intensyvaus mechaninio poveikio, netaisyklingos priežiūros bei terminio poveikio pasekmė. Atlikus Prekės nuoseklią apžiūrą bei įvertinus Prekės pažeidimus paaiškėjo, kad jie atsirado ne dėl Pardavėjo, o dėl Vartotojos ar bet kokių trečiųjų asmenų kaltės. Remiantis aukščiau pateiktomis faktinėmis aplinkybėmis, akivaizdu, kad Prekės perdavimo momentu ji buvo tinkamos kokybės, o jos deformacija atsirado tik dėl to, kad Vartotoja (ar tretieji asmenys) pažeidė prekės priežiūros, saugojimo ir dėvėjimo taisykles. Jeigu Prekės priežiūros ir naudojimo taisyklių nebūtų nesilaikyta, tai Prekę būtų išlikusi puikios kokybės dar neapibrėžtą laiką. Gamyklinių defektų nenustatyta.

Komisija pažymi, kad Vartotoja kartu su prašymu pateikė ir Prekės nuotraukas, kuriose užfiksuota Prekės būklė. Komisija, atsižvelgdama į Vartotojos pateiktas nuotraukas, pažymi, kad pritaria Pardavėjo pozicijai ir konstatuoja, jog Prekės pado plyšimai yra lokalaus pobūdžio, t. y. jis pasireiškė abiejų Prekės pusporių pado priekio srityje. Atsižvelgiant į tai, Komisija konstatuoja, jog Prekės medžiagos plyšimas yra ne gamybinis defektas, o mechaninio poveikio Prekei pasekmė, atsiradusi Prekei galimai susidūrus su aštriais/kietais paviršiais, dėl ko buvo atplėštos pavienės Prekės pado dalys. Prekės pado dalių atsiklijavimai galimai atsirado dėl jau anksčiau minėto mechaninio poveikio Prekei, t. y. dėl smūgių, Prekei susidūrus su kietais paviršiais. Išdidinus nuotraukas matomi neatsargios/netinkamos Prekės priežiūros/avėjimo požymiai (pažeista batviršio medžiaga), tad labiau tikėtina, kad Prekės pusporių batviršio noselės srityse matomi pado atsiklijavimai atsirado dėl mechaninio poveikio, vartotojui avėjimo metu užkliudžius kitus kietus/aštrius paviršius. Atsižvelgdama į tai Komisija laiko, kad tokie lokalūs struktūriniai pažeidimai yra atsiradę dėl mechaninio poveikio. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad Vartotojos nurodyti Prekės trūkumai atsirado Prekei būnant Vartotojos žinioje, dėl netinkamos Prekės priežiūros ir mechaninių Prekės pažeidimų. Įvertinus Prekės būklę, motyvuotus Pardavėjo paaiškinimus bei Vartotojos pateiktas Prekės nuotraukas, konstatuotina, kad iš Pardavėjo įsigytos Prekės trūkumai, negali būti laikomi buvusiais Prekės perdavimo Vartotojai metu, nes – šiuo atveju – tai nesuderinama su Prekės trūkumų pobūdžiu. Komisija konstatuoja, kad nurodyti Prekės trūkumai yra ne gamybinis defektas, už kurį atsakingas Pardavėjas, bet dėl Vartotojos kaltės atsiradę mechaniniai Prekės pakitimai ir netinkamos Prekės priežiūros pasekmė.

Atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, įvertinusi pateiktą ginčo nagrinėjimo medžiagą, Vartotojos pateiktas Prekės nuotraukas, vadovaudamasi vartojimo ir pirkimo–pardavimo sutartinių teisinių santykių reglamentavimu, Komisija daro išvadą, kad Vartotojos reikalavimas nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (149,95 EUR) – nepagrįstas.

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3 dalies 11 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos J. J. reikalavimą, t. y. pripažinti nepagrįstu vartotojos reikalavimą nutraukti batų pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už juos sumokėtus pinigus (149,95 EUR).

Įpareigoti ginčo šalis pranešti Tarnybai, jeigu bus pareikštas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme nagrinėti ginčą iš esmės.

Tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė

Aida Gasiūnaitė - Stavginskienė